

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • 1re A

L'État et le pouvoir

Module 1 : La Philosophie

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant rigoureusement les concepts du cours (souveraineté, volonté générale, contrat social, État de droit) et en articulant analyse conceptuelle et référence aux auteurs (Hobbes, Locke, Rousseau). La clarté du raisonnement et la précision du vocabulaire philosophique sont évaluées.

EXERCICE 1 Fondements contractuels et nature de la souveraineté

Le contrat social est la fiction fondatrice qui légitime le passage de l'état de nature à l'état civil. Pourtant, sa structure logique et ses implications sur la souveraineté divergent radicalement selon les auteurs.

1. Reconstituez, pour Hobbes, Locke et Rousseau, la structure logique du contrat (pacte d'union vs pacte de soumission; aliénation vs mise en commun; mandat vs abandon) et déduisez-en la nature de la souveraineté qui en résulte (absolue, limitée, populaire/inaliénable). Présentez votre analyse sous forme de tableau comparatif à trois colonnes (Auteur / Structure du contrat / Nature et lieu de la souveraineté). (6 pts)
2. « Chez Hobbes, le souverain n'est pas partie au contrat; chez Rousseau, le souverain est l'auteur du contrat. » Expliquez cette opposition et montrez en quoi elle conditionne la possibilité même de la résistance à l'oppression (droit de résistance) chez Locke et Rousseau, alors qu'elle est exclue chez Hobbes. (5 pts)
3. La souveraineté est-elle, dans ces trois théories, une puissance constituante ou une puissance constituée? Justifiez votre réponse en distinguant l'origine du pouvoir (le peuple) et son exercice (le gouvernement/le Léviathan). (4 pts)

EXERCICE 2 L'État de droit : entre légalité formelle et légitimité substantielle

L'État de droit ne se réduit pas à l'existence de lois écrites; il suppose une hiérarchie des normes et une soumission du pouvoir au droit.

1. Définissez rigoureusement la distinction entre légalité (conformité à la loi positive) et légitimité (fondement moral ou démocratique de l'obéissance). Donnez un exemple historique ou fictif d'un pouvoir légal mais illégitime et d'un pouvoir légitime mais illégal (au sens strict de la rupture constitutionnelle). (4 pts)
2. Analysez la phrase de Kant : « La liberté de chacun doit s'accorder avec la liberté de tous selon une loi universelle. » En quoi la séparation des pouvoirs (Montesquieu) et le contrôle de constitutionnalité sont-ils les garanties institutionnelles indispensables pour que l'État de droit ne sombre pas dans l'« État légal » (Rechtsstaat dévoyé)? (6 pts)

pts)

3. « L'État de droit est la forme politique qui institutionnalise le conflit pour éviter la guerre civile. » Discutez cette thèse en articulant le monopole de la violence légitime (Weber), la procéduralisation des conflits (juridictionnalisation) et le risque d'une judiciarisation excessive de la vie politique (gouvernement des juges). (5 pts)

EXERCICE 3 Volonté générale, représentation et démocratie : le paradoxe rousseauiste

Rousseau affirme que « la volonté générale est toujours droite », mais que « le peuple ne se trompe pas, il se laisse tromper ». Cette tension structure le problème de la représentation politique.

1. Expliquez pourquoi, pour Rousseau, la volonté générale ne saurait se confondre avec la volonté de tous (somme des volontés particulières). En quoi l'unanimité originelle du pacte social est-elle la condition sine qua non de la légitimité des lois ultérieures adoptées à la majorité ? (4 pts)
2. « Les députés du peuple ne sont pas, ne peuvent pas être ses représentants ; ils ne sont que ses commissaires. » (Rousseau, Du Contrat social, III, 15). Analysez ce rejet de la représentation au profit de l'exercice direct de la souveraineté. Quelles sont les conséquences institutionnelles de ce choix (taille de l'État, assemblées primaires, absence de mandat impératif) ? (5 pts)
3. Les régimes démocratiques modernes sont des démocraties représentatives. En vous appuyant sur la distinction sieyèsienne entre pouvoir constituant (peuple souverain) et pouvoir constitué (représentants), évaluez dans quelle mesure les mécanismes contemporains (référendum d'initiative citoyenne, convention citoyenne, mandat impératif encadré) tentent de résoudre l'aporie rousseauiste sans retomber dans l'anarchie des volontés particulières. (6 pts)

EXERCICE 4 Problématisation synthétique : L'État face au risque d'anarchie et à la tentation tyrannique

Sujet de dissertation type concours : « L'État est-il la condition de la liberté ou son principal obstacle ? »

1. Problématisez le sujet en identifiant la tension conceptuelle centrale (sécurité vs liberté ; hétéronomie vs autonomie ; fait vs droit). Formulez une problématique unique et opératoire qui guide le raisonnement. (3 pts)
2. Construisez un plan dialectique détaillé (Thèse / Antithèse / Synthèse) en trois parties majeures, chacune subdivisée en deux sous-parties argumentées. Indiquez pour chaque sous-partie : l'argument philosophique principal, l'auteur de référence (obli-

gatoire : Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Weber, Arendt ou contemporain), et le concept-clé mobilisé. (12 pts)

3. Rédigez l'introduction complète (accroche, définition des termes, problématique, annonce du plan) et la conclusion complète (réponse synthétique, ouverture sur une question annexe : l'État supranational / la gouvernance algorithmique). (10 pts)